لا عاد له قبل ولايته أوزاد عليها في محلها ومن له خصومة والاجاز وسن أن يثيب عليها أو يردها أو يضعها ببيت المال ولا يقضي بخلاف علمه ولا به في عقوبة لله أو قامت بينة بخلافه ولا لنفسه وبعضه ورقيق كل وشريكه في المشترك ويقضي لكل غيره ولو أقر مدعى عليه أو حلف المدعي أو أقام بينة وسأل القاضي أن يشهد بذلك أو الحكم بما ثبت والاشهاد به لزمه أو أن يكتب له محضرا أو سجلا سن اجابته

أو يعرض بامرأة معينة والمرأة تخالق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه فالاكل في سوق والمشي مكشوف الرأس وقبله زوجة وأمة بحضرة الناس واكثار حكايات مضحكة ولبس فقيه قباء وقلنسوة حيث لا يعتادوا كباب على لعب الشطرنج أو غناء أو سماعه وادامة رقص يسقطها والامر فيه يختلف بالاشخاص والاحوال والاماكن وحرفة دنيئة كحجامة وكناس ودباغ ممن لا تليق به تسقطها فان اعتادها وكانت حرفة أبيه فلا في الاصح والتهمة أن يجر اليه نفعا أو يدفع عنه ضرا فترد شهادته لعبده ومكاتبه وغريمه لميت أو عليه حجر فلس وبما هو وكيل فيه وببراءة من ضمنه وبجراحة مورثه ولو شهد لمورثه مريض أو جريح بمال قبل الاندمال قبلت في الاصح وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل وغرماء مفلس بفسق شهود دين آخر ولو شهدا لاثنين بوصية فشهدا للشاهدين بوصية من تلك التركة قبلت الشهادتان في الاصح ولا تقبل لاصل ولا فرع وتقبل عليهما وكذا على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الاظهر واذا شهد لفرع وأجنبي قبلت للاجنبي في الاظهر (قلت) وتقبل لكل من الزوجين ولاخ وصديق والله أعلم ولا تقبل من عدو وهو من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته وتقبل له وكذا عليه في عداوة دين ككافر ومبتدع وتقبل شهادة مبتدع لا تكفره لا مغفل لا يضبط ولا مبادر وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى وفي ماله فيه حق مؤكد كطلاق وعتق وعفو عن قصاص وبقاء عدة وانقضائها وحده وكذا النسب على الصحيح ومتى حكم بشاهدين فبانا كافرين أو عبدين أو صبيين نقضه هو وغيره وكذا فاسقان في الاظهر ولو شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله قبلت أو فاسق تاب فلا وتقبل شهادته غيرها بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن بها صدق توبته وقدرها الاكثرون بسنة ويشترط في توبة معصية قولية القول فيقول القاذف قذفي باطل وأنا نادم عليه لا أعود اليه وكذا شهادة الزور (قلت) وغير القولية يشترط اقلاع وندم وعزم أن لا يعود وورد ظلامة آدمي ان تعلقت به والله أعلم *(فصل)* لا يحكم بشاهد الا في هلال رمضان في الاظهر ويشترط للزنا أربعة رجال وللاقرار به اثنان وفي قول أربعة ولمال وعقد مالي كبيع واقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار وأجل رجلان أو رجل وامرأتان ولغير ذلك من عقوبة لله تعالى أو لآدمي وما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة واسلام وردة وجرح وتعديل وموت واعسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلان وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب تحت الثياب يثبت بما سبق وبأربع نسوة وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين وما ثبت بهم ثبت برجل ويمين الا عيوب النساء ونحوها ولا يثبت شئ بامرأتين ويمين وانما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله ويذكر في حلفه صدق الشاهد فان ترك الحلف وطلب يمين خصمه فله ذلك فان نكل فله أن يحلف يمين الرد في الاظهر ولو كان بيده أمة وولدها فقال رجل هذه مستولدتي علقت بهذا في ملكي وحلف مع شاهد ثبت الاستيلاد لا نسب الولد وحريته في الاظهر ولو كان بيده غلام فقال رجل كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد فالمذهب انتزاعه وصيره حرا ولو ادعت ورثة

ونسختان احداهما له والاخرى بديوان الحكم واذا حكم فبان بمن لا تقبل شهادته أو خلاف نص أو اجماع أو قياس جلي بان أن لا حكم وقضاء ترتب على أصل كاذب ينقذ ظاهرا ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهد ان انه حكم أو شهد بذا لم يعمل به حتى يذكر وله حلف على ماله به تعلق اعتمادا على خط نحو مورثه ان وثق بأمانته وله رواية الحديث بخط محفوظ *(فصل)* تجب تسوية بين الخصمين في الاكرام كقيام ودخول واستماع وطلاقة وجه وجواب سلام ومجلس وله رفع مسلم واذا حضراه سكت أو قال ليتكلم المدعي فاذا ادعى طالب خصمه بالجواب فان أقر فذاك أو انكر سكت أو قال للمدعي ألك بينة فان قال لي بينة وأريد حلفه مكن أولا ثم أقامها قبلت واذا ازدحم مدعون قدم بسبق علم فبقرعة بدعوى وسن تقديم مسافرين مستوفزين ونسوة ان قلوا وحرم اتخاذ شهود لا يقبل غيرهم بل من علم حاله عمل بعلمه والا استزكاه كأن يكتب ما يميز الشاهد والمشهود له وعليه وبه ويبعث به لكل منزل ثم يشافهه المبعوث بما عنده بلفظ شهادة ويكفي أنه عدل وشرط المزكي كشاهد مع معرفته بجرح وتعديل وخبرة باطن من يعدله بصحبة أو جوار أو معاملة ويجب ذكر سبب جرح ويعتمد فيه معاينة أو سماعا منه أو استفاضة ويقدم على تعديل فان قال المعدل تاب من سببه قدم ولا يكفي قول المدعى عليه هو عدل

(باب القضاء على الغائب)

هو جائز في غير عقوبة لله ان كان للمدعي

حجة ولم يقل هو مقر وللقاضي نصب مسخر ينكر ويجب تحليفه بعد حجته ان الحق عليه يلزمه اداؤه كما لو ادعى على نحو صبي ولو ادعى وكيل على غائب لم يحلف ولو حضر وقال ابرأني موكلك أمر بالتسليم وله تحليفه انه لا يعلم ذلك واذا حكم بمال وله مال في محل قضاء منه والا فان سأل المدعي انهاء الحال الى قاضي بلد الغائب أنهاه باشهاد عدلين بحكم أو بسماع حجة ويسمي ان لم يعدلها والا فله ترك